Atelier 1 – Le cas de Lucas : qui est responsable ?

Consignes

Travail en groupes de 4, 45 minutes au total, en fin de séance 1.

- 30 minutes : lecture du cas et réponses aux questions en groupe
- 15 minutes : restitution orale, 5 minutes par groupe tiré au sort
- Appuyez chaque réponse sur un texte vu en cours : article du Code du travail ou du Code de la sécurité sociale, principe général de prévention, jurisprudence
- Distinguez toujours les faits de vos interprétations

Le cas

L'entreprise. Électrotest Atlantique est une PME de 45 salariés qui assemble et teste des cartes électroniques pour l'industrie automobile. L'atelier de test compte 6 techniciens, encadrés par Karim, responsable d'équipe depuis deux ans. Le directeur du site lui a confié par écrit la responsabilité de la sécurité de l'atelier.

Le poste. Chaque carte est placée sur un banc de test. Un plateau monté sur vérins pneumatiques descend pour appliquer les pointes de contact. Un capot transparent protège la zone : le cycle ne démarre que capot fermé, grâce à un contacteur de sécurité.

Le contexte. Depuis trois semaines, l'atelier a pris du retard sur une commande importante. Pour gagner du temps, deux techniciens ont retiré le capot d'un banc et pontsé le contacteur avec un morceau de fil. Ils peuvent ainsi repositionner une carte pendant que le plateau remonte. Karim a vu le montage. Il a dit : « C'est temporaire, le temps de livrer. Faites attention. » Il n'en a pas parlé à sa hiérarchie.

Lucas. Lucas a 24 ans. Il est technicien en CDI depuis six mois. À son arrivée, il a été formé au poste par un collègue pendant une demi-journée. Il n'a pas reçu de consigne écrite sur l'utilisation du banc.

L'accident. Un jeudi, vers 16 h 30, Lucas travaille sur le banc sans capot. Une carte est mal positionnée. Il glisse la main pour la redresser au moment où le plateau redescend. Il a deux doigts écrasés. Il est arrêté trois semaines.

Après l'accident. Le directeur découvre le montage. Le document unique de l'entreprise n'a pas été mis à jour depuis 2022 ; il mentionne le risque d'écrasement sur les bancs, coté « maîtrisé » grâce au capot. Le CSE demande une enquête.

Questions

1. S'agit-il d'un accident du travail ? Justifiez avec la définition légale.
2. Quels principes généraux de prévention (art. L4121-2 du Code du travail) n'ont pas été respectés ? Citez-en au moins trois.
3. Quelles responsabilités peuvent être engagées ?
    a. L'employeur : sur le plan civil (faute inexcusable) et pénal
    b. Karim, le responsable d'équipe

    c. Lucas et les deux techniciens qui ont modifié le banc
4. Qu'auriez-vous fait à la place de Karim quand vous avez découvert le montage ?
5. Quelles mesures l'entreprise doit-elle prendre maintenant ? Classez-les selon la hiérarchie des mesures de prévention.